

Business Ethics

Chapter 3

Evaluating Business Ethics

Normative Ethical Theories

Crane, Matten, Glozer & Spence (2019), Business Ethics, edisi kelima, Oxford University Press, halaman 85 sampai 135

Diskusi kasus: Case 3, Canada's Oil Sands, halaman 129 sampai 134



Peta materi dan capaian pembelajaran

1 Peran teori etika

Absolutism, relativism dan pluralism. Kenapa keputusan bisnis butuh dasar penalaran yang sistematis.

2 Teori Western modernist

Ethical egoism, utilitarianism, ethics of duty, rights, justice dan social contract.

3 Teori alternatif

Virtue ethics, ethic of care, discourse ethics dan postmodern ethics.

4 Diskusi kasus

Case 3 Canada's oil sands dibedah dengan sembilan teori tersebut.

Empat capaian pembelajaran (halaman 85)

- Menjelaskan peran teori etika normatif untuk pengambilan keputusan etis dalam bisnis
- Memahami dan menerapkan teori etika Western modernist
- Memahami dan menerapkan teori etika alternatif
- Melakukan evaluasi etika bisnis secara pluralis

Kenapa bisnis membutuhkan teori etika

Penilaian etis pribadi dapat diputuskan sendiri. Dalam bisnis penilaian itu jauh lebih rumit.

Contoh dari buku

Perusahaan multinasional yang mendirikan anak perusahaan di negara berkembang menghadapi beberapa masalah sekaligus.

- Pejabat setempat mengharapkan suap untuk izin
- Standar ketenagakerjaan yang rendah
- Diskriminasi di tempat kerja lebih lazim
- Banyak pihak dengan pandangan yang berbeda

Kenapa dasar penalaran dibutuhkan

Keputusan bisnis harus dapat dipertahankan, dibenarkan dan dijelaskan kepada pemangku kepentingan. Pihak yang menilai sebuah perusahaan tidak etis juga membutuhkan dasar yang sama.

Pertanyaan pokoknya: pada titik mana sebuah perilaku bukan hanya berbeda dari yang akan kita lakukan, melainkan memang salah?

Definisi (kotak buku, halaman 87)

Normative ethical theories adalah aturan, prinsip dan pendekatan penentu benar dan salah.

Teori normatif mereseapkan bagaimana seharusnya seseorang berperilaku. Teori deskriptif merujuk pada kode perilaku yang dianut kelompok tertentu, misalnya pedoman sebuah agama.

Absolutism, relativism dan pluralism



Ethical absolutism

Terdapat prinsip moral yang abadi dan berlaku universal. Benar dan salah merupakan kualitas objektif yang dapat ditentukan secara rasional, terlepas dari keadaan.

Ciri sebagian besar teori Western modernist



Ethical relativism

Moralitas bergantung pada konteks dan bersifat subjektif. Tidak ada benar dan salah universal karena penilaian bergantung pada tradisi dan praktik pengambil keputusan.

Sering muncul pada masalah bisnis internasional



Ethical pluralism

Nilai yang tidak kompatibel dapat sama-sama sah dan perlu ditoleransi. Tidak menyamakan semua perspektif dan tidak memenangkan satu pendekatan.

Posisi yang diambil buku ini

Kelemahan pluralism (Liu, 2018)

Pluralism dikhawatirkan terlalu toleran. Sebagian praktik dan tradisi memang keliru secara mendalam dan untuk hal tersebut toleransi tidak tepat diberikan. Konflik antarperspektif merupakan bagian yang tidak terhindarkan dan harus dihadapi.

Teori etika normatif dan agama

Tujuan keduanya sama, memastikan bisnis bertanggung jawab dan bermanfaat. Ada dua perbedaan pokok.

	Ajaran agama	Teori filosofis
Sumber aturan	Tuhan atau sistem kepercayaan yang terorganisir, misalnya ajaran dalam Al-Qur'an atau Talmud. Iman menjadi syarat kritis untuk bertindak etis.	Nalar manusia sebagai penggerak etika. Rasionalitas menjadi syarat kritis untuk bertindak etis.
Konsekuensi	Terdapat konsekuensi spiritual berupa keselamatan, pencerahan, reinkarnasi atau kutukan.	Konsekuensinya bersifat sosial dan praktis, bukan spiritual.

Contoh pengaruh agama pada praktik bisnis

- Yudaisme: periode abstain dari aktivitas ekonomi yang di Yerusalem melahirkan pertentangan mengenai jam operasi toko dan bioskop pada hari istirahat
- Islam: aturan praktik bisnis yang melahirkan sistem perbankan syariah yang melarang pengenaan bunga
- Protestant Work Ethic (Weber, 1905) yang dikembangkan Uygur et al. (2017) menjadi Islamic work ethic pada pemilik usaha kecil di Turki

Karena sekularisasi berlangsung luas, teori normatif berbasis prinsip filosofis tetap menjadi landasan etika bisnis kontemporer.

Dua keluarga teori Western modernist

Lahir dari Pencerahan abad ke-18, menawarkan satu aturan untuk segala situasi dan bersifat absolutis.

Consequentialist atau teleological

Penilaian moral berdasar hasil dari sebuah tindakan. Hasil yang diinginkan berarti tindakan tersebut benar. Teorinya: ethical egoism dan utilitarianism.

Principle-based atau deontological

Penilaian moral berdasar prinsip dan prosedur. Mengutamakan apa yang benar, bukan yang diinginkan. Teorinya: ethics of duties serta rights and justice.

Tabel 3.1 Normative theories in business ethics: part one (halaman 92)

	Ethical egoism	Utilitarianism	Ethics of duties	Rights and justice
Kontributor	Thomas Hobbes Ayn Rand	Jeremy Bentham John Stuart Mill	Immanuel Kant	John Locke J. J. Rousseau John Rawls
Fokus	Hasrat atau kepentingan individu	Hasil dan kesejahteraan kolektif	Kewajiban	Hak dan hakikat keadilan
Konsep manusia	Manusia wajib melayani kepentingan dirinya	Manusia digerakkan penghindaran pain dan perolehan pleasure	Manusia adalah aktor moral rasional dengan kehendak bebas	Manusia dibedakan oleh martabat
Jenis	Consequentialist	Consequentialist	Principle-based	Principle-based

Ethical Dilemma 3: Producing Toys, Child's Play?

Satu kasus yang sama dipakai untuk menguji seluruh teori dalam bab ini. Kasus ini adalah benang merah presentasi.

Ringkasan kasus (halaman 94)

Anda product manager perusahaan kembang gula yang menyertakan mainan plastik kecil dalam produknya. Di timur laut Thailand Anda memperoleh kesepakatan dengan harga sepertiga dari pemasok Portugal, dengan kualitas yang setara.

Ketika meninjau proses produksi Anda mendapati tidak ada bengkel kerja. Komponen dibawa pulang oleh sekitar 30 pria. Di sebuah bangunan menyerupai garasi Anda melihat satu keluarga merakit mainan, yaitu ayah, ibu dan 6 anak berusia 5 sampai 14 tahun.

Namun, ketika membeli suvenir untuk keponakan Anda yang berusia 5 dan 7 tahun di bandara, Anda mulai mempertanyakan apakah Anda bersedia melihat keponakan Anda tumbuh seperti anak-anak pekerja tersebut.

Dua pertanyaan buku

- Sebagai product manager, apa reaksi spontan Anda?
- Jelaskan alasannya dan kaitkan dengan nilai atau prinsip yang penting untuk Anda.

Diuji dengan sembilan teori

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ● Egoism | ● Virtue ethics |
| ● Utilitarianism | ● Ethic of care |
| ● Ethics of duty | ● Discourse ethics |
| ● Ethics of rights | ● Postmodern ethics |
| ● Justice | |

Teori yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas fakta yang sama. Itulah pesan utama bab ini.

Ethical egoism

1

Sebuah tindakan benar secara moral apabila dalam situasi tertentu semua pengambil keputusan secara bebas memilih untuk mengejar hasrat jangka pendek atau kepentingan jangka panjang mereka.

Tokoh

- Thomas Hobbes, Leviathan. Tanpa pencegahan yang kuat, dalam state of nature timbul perang semua melawan semua.
- Ayn Rand, The Virtue of Selfishness. Setiap orang bertanggung jawab atas kebahagiaan dan pengembangan dirinya sendiri.

Egoism bukan selfishness

Seorang egois masih dapat tergerak oleh rasa iba. Perusahaan yang berdonasi untuk memperbaiki reputasinya masih sejalan dengan egoism. Perusahaan yang mengabaikan amal dan memakai dananya untuk iklan promosi diri lebih tepat disebut selfishness.

Empat kelemahan

Butuh mekanisme

Hanya bekerja bila ada mekanisme yang mencegah egois saling mengorbankan.

Market failure

Korban perubahan iklim adalah generasi mendatang yang belum hadir untuk ikut dalam pasar.

Tidak konsisten

Setiap orang mengejar kepentingannya dan harus menerima orang lain berbuat sama.

Membenarkan salah

Segala sesuatu diperbolehkan selama kebutuhan si egois terlayani.

Penerapan pada Ethical Dilemma 3: anak-anak tidak benar-benar bebas mengejar kepentingannya karena pekerjaan tersebut menghalangi pendidikan dan waktu bermain. Dari sudut egoism pun tindakan tersebut dapat dinilai tidak bermoral.

Utilitarianism

Sebuah tindakan benar secara moral apabila menghasilkan jumlah kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbesar yang terdampak oleh tindakan tersebut.

Greatest happiness principle

Bentham dan Mill berpendapat bersikap etis berarti melakukan hal yang menghasilkan akibat baik untuk semua orang. Berbeda dari egoism, utilitarianism menanyakan berapa besar kesejahteraan kolektif yang dihasilkan.

Mendekati versi pleasure dan pain dari analisis biaya manfaat.

Penerapan yang tipikal dalam bisnis

Analisis dampak sosial dan lingkungan untuk proyek pertambangan atau infrastruktur. Contoh dalam buku adalah rencana tambang emas terbesar di Eropa di Roşia Montană, Rumania. Setelah protes massal berulang, pemerintah mengajukan status warisan UNESCO dan Gabriel Resources menuntut ganti rugi 4,4 miliar dolar melalui arbitrase Bank Dunia.

Tabel 3.2 Empat karakteristik utilitarianism (halaman 97)

Consequentialism	Akibat sebuah tindakan yang menentukan benar salahnya secara etis
Hedonism	Utility diukur lewat pleasure, dan pain dikurangkan untuk menghasilkan net pleasure
Maximalism	Bukan sebagian akibat baik, melainkan jumlah terbesar yang mungkin
Universalism	Akibat untuk setiap orang perlu dipertimbangkan

Tabel 3.3 Neraca utilitarian Ethical Dilemma 3

Petakan seluruh pihak, lalu bandingkan pleasure dan pain dari dua pilihan tindakan.

Pihak	Aksi 1 melanjutkan: Pleasure	Aksi 1: Pain	Aksi 2 menolak: Pleasure	Aksi 2: Pain
Product manager	Kesepakatan baik untuk bisnis dan potensi bonus pribadi	Nurani terganggu dan risiko reputasi perusahaan	Nurani bersih dan risiko lebih kecil	Kehilangan kesepakatan yang baik
Pemasok Thailand	Kesepakatan yang baik	Tidak ada	Tidak ada	Kehilangan kesepakatan dan harus mencari pelanggan baru
Orang tua	Pendapatan keluarga terjamin	Prospek anak-anak terbatas	Tidak ada	Harus mencari sumber pendapatan lain
Anak-anak	Merasa dibutuhkan dan memperoleh persetujuan orang tua	Pekerjaan berat dan tidak ada kesempatan pendidikan	Ada waktu bermain dan bersekolah	Berpotensi dipaksa melakukan pekerjaan yang lebih menyakitkan
Nenek	Keluarga mampu menyokongnya	Tidak ada	Tidak ada	Kehilangan dukungan ekonomi

Hasilnya condong ke aksi 1, yaitu melanjutkan kesepakatan, karena aksi tersebut melibatkan pleasure terbanyak. Hasil yang tidak nyaman inilah yang membuka empat masalah pokok utilitarianism.

Empat masalah utilitarianism dan dua jenisnya

1 Subjectivity

Penilaian pleasure dan pain bergantung pada perspektif penganalysis. Singer (2011): hewan pun setara.

2 Equal weighting

Seluruh pihak diberi bobot sama. Seseorang tidak boleh mengecualikan atau memprioritaskan dirinya.

3 Kuantifikasi

Sulit memberi nilai uang pada setiap situasi. Pleasure dan pain anak-anak tidak terkuantifikasi.

4 Distribusi utility

Kepentingan minoritas terabaikan. Distribusi jangka pendek dan jangka panjang juga berbeda hasilnya.

Penyempurnaan Mill: dua jenis utilitarianism

Jenis	Cara menilai	Hasilnya pada Ethical Dilemma 3
Act utilitarianism	Melihat tindakan tunggal dan menghitung pleasure serta pain dari tindakan itu saja	Dapat menyimpulkan tindakan tersebut benar, karena pain anak dianggap kecil mengingat mereka mungkin tetap harus bekerja
Rule utilitarianism	Melihat kelas tindakan dan menanyakan apakah prinsipnya menghasilkan lebih banyak pleasure dalam jangka panjang	Menolak, karena tidak sulit berpendapat bahwa penderitaan akibat pekerja anak melampaui manfaat ekonominya

Dua jenis ini menghasilkan kesimpulan yang berlawanan atas kasus yang sama. Perbedaan tersebut akan muncul lagi pada kasus oil sands.

Ethics of duties: categorical imperative

Categorical imperative: bertindak hanya menurut maksim yang pada saat bersamaan dapat dikehendaki menjadi hukum universal.

Tabel 3.4 Dua formulasi kunci (halaman 102)

Formulasi	Pemikiran	Penerapan pada Ethical Dilemma 3
Universal acceptability	Terima sebuah hukum moral hanya apabila semua makhluk rasional juga dapat menerimanya. Kegagalan membayar utang dan berbohong tidak dapat diuniversalkan.	Anda sudah tidak nyaman membayangkan prinsip mempekerjakan anak diterapkan pada keluarga Anda di Eropa. Karena Anda tidak menghendaki hal itu menjadi hukum, tindakan tersebut dinilai tidak bermoral.
Respect for persons	Perlakukan kemanusiaan sebagai tujuan, tidak pernah hanya sebagai sarana. Bisnis memang memakai orang sebagai sarana, namun tidak boleh hanya sebagai sarana.	Dengan memanfaatkan tenaga anak-anak, Anda memperlakukan mereka sebagai tenaga kerja murah untuk tujuan Anda sendiri dan bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri.

Tiga kritik terhadap Kantianisme

Kurang menghargai motivasi
Menaikkan upah karena kasihan tidak bernilai moral, karena menalar kewajiban bernilai moral, padahal hasilnya sama.

Kurang menghargai akibat
Tidak ada ruang untuk situasi ketika sedikit pelenturan aturan menghasilkan hasil yang lebih baik.

Asumsi rasionalitas
Manusia sebagai makhluk rasional yang selalu menalar kewajibannya lebih merupakan ideal daripada realitas.

Ethics of rights: human rights

Human rights adalah hak dasar yang tidak dapat dicabut dan tidak bersyarat, yang melekat pada seluruh manusia tanpa kecuali.

Dari Locke sampai UDHR

John Locke mengonseptkan natural rights: hak atas hidup, kebebasan dan properti. Hak menghasilkan kewajiban bagi pihak lain, keduanya dua sisi mata uang.

Gagasan itu membentuk Konstitusi Amerika 1787 dan UDHR 1948. Lebih dari 13.100 organisasi menandatangani UN Global Compact, dengan human rights di dua prinsip pertama.

UN Guiding Principles atau Prinsip Ruggie (2011): tiga pilar

Protect	Negara	Kewajiban negara melindungi human rights
Respect	Bisnis	Tanggung jawab perusahaan menghormati human rights lewat relasi bisnisnya
Remedy	Peradilan	Akses pemulihan untuk korban pelanggaran yang terkait bisnis

Tiga pasal UDHR yang paling relevan untuk bisnis

Pasal 12: privasi pekerja dan pelanggan

Pasal 20: kebebasan berkumpul dan berserikat, yang berkaitan dengan serikat pekerja

Pasal 23: hak atas pekerjaan, kondisi kerja yang adil, perlindungan dari pengangguran dan upah yang sama

Penerapan pada Ethical Dilemma 3: mempekerjakan anak melanggar hak atas pendidikan dan hak atas kebebasan memberi persetujuan.

Justice dan social contract: John Rawls

Dua cara memandang keadilan

- Fair procedures: apakah setiap orang bebas memperoleh imbalan atas usahanya (Boatright, 2014)
- Fair outcomes: apakah konsekuensinya terdistribusi adil menurut kebutuhan atau merit

Veil of ignorance

Bayangkan orang-orang yang setara, bebas dan rasional, namun tidak mengetahui peran apa yang akan mereka tempati dalam masyarakat. Mereka dapat menjadi petugas kebersihan, balerina, pengidap penyakit terminal, seorang ratu, orang kaya atau miskin. Ketidaktahuan tersebut memaksa mereka bersikap adil karena harus memutuskan dari perspektif seluruh orang sekaligus.

Dua kriteria masyarakat yang adil

Kriteria 1

Setiap orang memiliki hak yang setara atas sistem kebebasan dasar paling luas yang kompatibel dengan sistem kebebasan serupa untuk semua orang.

Bersifat fondasional. Kebebasan dasar harus terwujud sama rata sebelum ketimpangan apa pun boleh dibenarkan.

Kriteria 2

Ketimpangan diatur sehingga memberi manfaat terbesar untuk pihak yang paling tidak beruntung, dan melekat pada jabatan yang terbuka untuk semua.

Disebut difference principle dan equal opportunity. Gaji tinggi pemimpin dapat diterima bila karyawan terbawah ikut lebih baik.

Penerapan pada Ethical Dilemma 3: anak-anak tidak memiliki kebebasan dasar yang sama karena tidak memperoleh pendidikan. Tanpa pendidikan mereka juga tidak memiliki peluang realistis mencapai posisi pihak yang lebih beruntung, sehingga syarat kesetaraan kesempatan tidak terpenuhi.

Enam kritik terhadap teori Western modernist

Teori-teori tersebut menyajikan pandangan yang komprehensif, namun pandangan dunianya hanya menyajikan satu aspek kehidupan manusia sedangkan realitas jauh lebih kompleks.

1 Too abstract

Stark (1994) dan Brenkert (2010)

Terlalu teoretis untuk keprihatinan sehari-hari manajer. Manajer tidak akan menerapkan prinsip abstrak dari filsuf yang sudah lama meninggal.

2 Too narrow

Crane et al. (2019)

Setiap teori berfokus pada satu aspek moralitas. Kenapa harus memilih akibat, kewajiban, keadilan atau hak, padahal seluruhnya penting?

3 Too objective and elitist

Parker (1998)

Etikawan spesialis dapat memvonis benar salahnya tindakan orang lain tanpa memiliki pengalaman atas situasi yang dihadapi orang tersebut.

4 Too impersonal

Held (2006)

Fokus pada prinsip abstrak mengabaikan ikatan personal dan relasi yang membentuk perasaan seseorang mengenai benar dan salah.

5 Too rational and codified

Bauman (1993) dan Rorty (2006)

Aturan yang terkodifikasi menekan otonomi moral dan merendahkan emosi moral. Yang dibutuhkan adalah imajinasi moral dan kisah etis yang lebih baik.

6 Too imperialist

Naude (2017)

Tidak ada alasan mengasumsikan teori dari Barat cocok untuk seluruh dunia. Filsafat Asia klasik dan Afrika tradisional juga punya kontribusi.

Bagian 3

Empat perspektif alternatif

Teori yang menekankan fleksibilitas serta mempertimbangkan pengambil keputusan, konteksnya dan relasinya dengan orang lain. Keempatnya jauh lebih jarang muncul dalam buku teks etika bisnis.

6

Virtue ethics

Karakter

7

Ethic of care

Relasi

8

Discourse ethics

Proses deliberatif

9

Postmodern ethics

Dorongan moral



Virtue ethics dan ethic of care

6 Virtue ethics

Kepemilikan sifat karakter yang unggul, atau kebajikan, merupakan syarat untuk menjadi orang yang baik.

- Berusia lebih dari 2000 tahun, berasal dari Aristoteles. Tindakan yang baik berasal dari orang yang baik
- Fokus penilaian berpindah dari tindakan kepada pelakunya, sehingga beresonansi kuat pada profesi seperti dokter dan akuntan
- Kebajikan seperti courage dan honesty menuntut keseimbangan. The good life berarti laba hanya satu bagian, kepuasan karyawan sama pentingnya

Ethical Dilemma 3: manajer yang berbudi dapat tetap berbisnis sambil memikul tanggung jawab atas pendidikan anak-anak, misalnya mendukung sekolah setempat.

7 Ethic of care

Menekankan saling ketergantungan seseorang dengan pihak yang memiliki relasi penting dengannya, serta mengakui peran emosi.

- Bentuk feminist ethics yang berakar pada Gilligan (1982), In a Different Voice
- Lima asumsinya: manusia tidak otonom, terikat keadaan dan relasi, serta posisinya tidak setara
- Masalah moral dipahami sebagai konflik tanggung jawab dalam relasi, bukan konflik hak
- Tujuan utamanya menghindari bahaya dan memelihara relasi yang sehat

Ethical Dilemma 3: menolak pekerja anak bukan karena melanggar prinsip Barat, melainkan karena penderitaan anak-anak serta hilangnya agensi mereka.

Discourse ethics dan postmodern ethics

8 Discourse ethics

Menyelesaikan konflik etis melalui proses deliberatif penghasilan norma, dengan komunikasi terbuka seluruh partisipan.

- Landasannya Habermas. Hal yang benar harus dihasilkan lewat debat terbuka, bukan lewat argumen rasional saja
- Empat syarat diskursus ideal: imparsialitas, tanpa manipulasi persuasif, tanpa paksaan, dan keahlian partisipan
- Pihak yang lebih berkuasa harus menahan diri dari memaksakan nilainya
- Keputusan benar apabila dicapai lewat cara yang benar, terlepas dari isinya

Ethical Dilemma 3: seluruh pihak termasuk orang tua, anak-anak dan konsumen di Eropa sebaiknya bertemu untuk menghasilkan norma bersama.

9 Postmodern ethics

Menempatkan moralitas di luar wilayah rasionalitas, yaitu pada dorongan moral yang bersifat emosional terhadap orang lain.

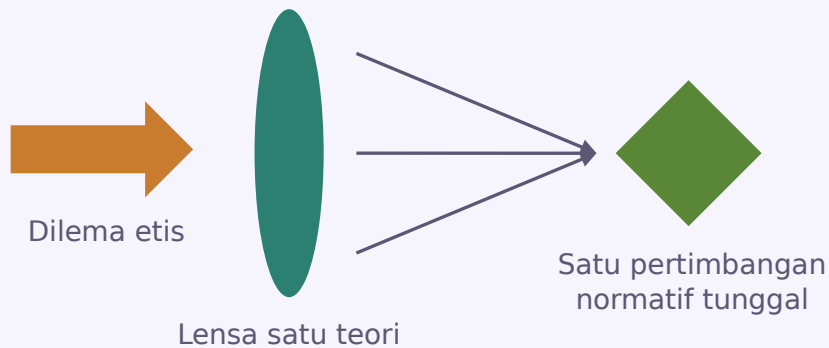
- Menurut Bauman (1993) mengkodifikasi moralitas ke dalam aturan menyangkal sumber moralitas sesungguhnya
- Penilaian moral adalah perasaan spontan, dan lumpuh ketika orang berjarak dari penanggung akibatnya
- Empat implikasinya: holistik, praktik dan bukan prinsip, berpikir lokal, serta bersifat sementara
- Skeptis terhadap usaha etika bisnis, karena kode etis universal tidak akan pernah ditemukan

Ethical Dilemma 3: penilaian hanya mungkin bila kita mendatangi Thailand dan berbicara langsung.

Dari lensa ke prisma: pesan utama Chapter 3

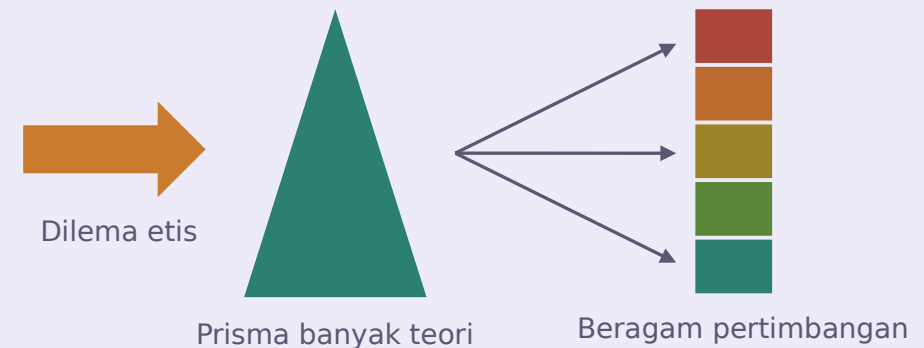
Crane et al. (2019) tidak menyarankan satu teori sebagai pandangan yang terbaik atau paling benar.

Figure 3.1 Pandangan tipikal



Teori etika memfokuskan keputusan pada satu pertimbangan saja, misalnya hak atau kewajiban.

Figure 3.2 Pandangan pluralis, posisi buku ini



Seluruh teori menyinari masalah dari sudut yang berbeda sehingga saling melengkapi dan bukan saling meniadakan.

Lensa mengumpulkan cahaya menjadi satu titik, sedangkan prisma memecah cahaya putih menjadi spektrum warna. Analogi tersebut merangkum pesan utama seluruh Chapter 3.

Daftar periksa sembilan pertimbangan etis

Gunakan sebagai daftar periksa, bukan rencana sepuluh langkah, lalu tentukan teori mana yang relevan.

Pertimbangan	Pertanyaan yang dapat diajukan	Teori
Kepentingan diri	Apakah ini kepentingan jangka panjang terbaik untuk saya atau organisasi saya?	Egoism
Konsekuensi sosial	Bila seluruh konsekuensi untuk semua pihak dihitung, apakah kita lebih baik atau lebih buruk?	Utilitarianism
Kewajiban	Kepada siapa saya berkewajiban? Apa yang terjadi bila setiap orang bertindak seperti saya?	Ethics of duty
Hak orang lain	Hak siapa yang perlu saya pertimbangkan? Apakah martabat mereka saya hormati?	Ethics of rights
Keadilan	Apakah saya memperlakukan setiap orang secara adil? Adakah disparitas yang dapat dihindari?	Justice
Karakter	Apa yang akan dilakukan orang yang layak dan jujur dalam situasi yang sama?	Virtue ethics
Relasi	Bagaimana perasaan pihak lain? Solusi mana yang memelihara relasi yang sehat?	Ethic of care
Proses	Norma apa yang dapat kita susun bersama lewat komunikasi yang terbuka?	Discourse ethics
Dorongan moral	Apakah saya hanya mengikuti praktik lazim tanpa mempertanyakan apakah ini terasa benar?	Postmodern ethics

Bagian 4 · Diskusi kasus

Canada's Oil Sands

Most Destructive Project on Earth atau Ethical Oil? Case 3, halaman 129 sampai 134.
Kasus ini dipilih menjadi penutup karena tidak memiliki jawaban tunggal. Perdebatannya telah berlangsung puluhan tahun tanpa kesimpulan yang konklusif.



Profil dan perkembangan industri oil sands

Apa itu oil sands

Campuran pasir, lempung, air dan bitumen yang berat dan sangat kental. Depositnya ada di Kazakhstan, Rusia dan Venezuela, namun deposit di provinsi Alberta merupakan yang terbesar dan paling berkembang secara komersial.

Luasnya sekitar 140.000 kilometer persegi dengan Fort McMurray sebagai pusat industrinya.

Perjalanan pengembangannya

1920-an	Paten pertama untuk proses pemisahan komersial
1960-an	Operasi komersial baru dimulai serius. Perkembangan lambat karena biaya ekstraksi tinggi dan harga minyak rendah
2000-an	Harga minyak melonjak. Shell, Chevron, Total, Exxon dan CNOOC masuk bersama Suncor dan Syncrude
2012	Investasi tahunan memuncak di atas 30 miliar dolar Amerika
2018	Investasi turun sampai dua pertiga menjadi sekitar 10 miliar dolar per tahun

0,5 juta

barel per hari pada 1997

2,77 juta

barel per hari pada 2017

140.000

kilometer persegi di Alberta

99%

ekspor minyak Kanada ke Amerika

Meskipun investasi turun, produksinya terus meningkat setiap tahun. Ketegangan itulah yang membuat kasus ini belum selesai.

Argumen pendukung dan argumen penentang

Pengembangan oil sands wajib memenuhi regulasi Kanada, namun kedua sisi menyajikan angka yang sama besar.

Manfaat ekonomi (halaman 130)

Lapangan kerja	206.000 pada 2017 menjadi 461.000 pada 2027
Pemasok di luar Alberta	3.400 perusahaan Kanada
Kontribusi ke ekonomi Kanada	CAD 1,6 triliun pada 2017 sampai 2027
Pajak federal dan provinsi	CAD 139 miliar dan CAD 98 miliar
Dampak di Amerika Serikat	USD 16 miliar dan 145.000 pekerjaan
Bisnis perusahaan masyarakat adat	CAD 3,3 miliar untuk 399 perusahaan dari 65 komunitas

Dampak lingkungan (halaman 131)

Emisi gas rumah kaca	20 persen lebih tinggi dari minyak konvensional
Kontribusi emisi	10 persen emisi Kanada, 0,14 persen emisi global
Proyeksi ekspansi	Tambahan 50 sampai 150 juta ton per tahun pada 2030
Kolam limbah beracun	220 kilometer persegi berisi 1 triliun liter yang bocor
Kerusakan habitat	Hutan boreal seluas Kota New York telah hancur
Reklamasi	Hanya 11 persen jejak tambang aktif yang direklamasi

Spektrum sikap penentang

Sierra Club

Bahan bakar fosil paling beracun di planet ini

Environmental Defence

Proyek paling merusak di bumi

Greenpeace

Menyerukan penghentian tar sands

Pembina Institute

Tidak menuntut penghentian, mendorong pengembangan yang bertanggung jawab

Kampanye ethical oil dan bantahannya

Argumennya

Membeli minyak dari Kanada lebih bertanggung jawab karena oil sands diatur secara demokratis dan tidak terjerat korupsi. Ezra Levant memopulerkannya lewat buku Ethical Oil, lalu mendirikan Ethicaloil.org yang membagi negara menjadi penghasil ethical oil dan conflict oil.

Bantahannya datang dari dua arah

John Bennett, Sierra Club of Canada

Fakta bahwa negara lain lebih buruk dalam hak asasi manusia tidak relevan. Kanada tidak dapat berbuat apa-apa mengenai negara tersebut, sedangkan Kanada dapat menangani oil sands miliknya dan tidak melakukannya.

David Suzuki, environmentalis Kanada

Di dunia saat ini seluruh bahan bakar fosil tidak etis. Tidak ada yang namanya minyak yang etis.

Catatan penting

Ethicaloil.org diyakini memperoleh dana dari industri minyak. Menurut juru bicara Greenpeace organisasi tersebut merupakan kelompok kedok untuk industri minyak besar.

Tabel 3.9 Cadangan terbukti terbesar 2017 (miliar barel)

#	Negara	Cadangan
1	Venezuela	301
2	Arab Saudi	267
3	Kanada	170
4	Iran	158
5	Irak	143
6	Kuwait	102
7	Uni Emirat Arab	98
8	Rusia	80
9	Libya	48
10	Nigeria	37

Kasus oil sands dibedah dengan sembilan teori

Teori	Sorotan pada kasus oil sands	Kecenderungan
Egoism	Market failure terlihat karena generasi mendatang tidak hadir di pasar	Netral
Utilitarianism	Act cenderung mendukung, rule cenderung menolak karena target Paris mustahil	Terbelah
Ethics of duty	Bila seluruh negara pada Tabel 3.9 berbuat sama, prinsipnya tidak dapat diuniversalkan	Menolak
Ethics of rights	Pasal 23 mendukung, hak atas kesehatan dan tanah adat menentang	Menolak bersyarat
Justice	Manfaat tersebar nasional, beban terkonsentrasi. Kriteria pertama Rawls tidak terpenuhi	Menolak
Virtue ethics	Mengukur diri terhadap negara terburuk adalah perbandingan ke bawah	Menolak framing
Ethic of care	Menempatkan komunitas hilir dan generasi mendatang sebagai relasi, bukan variabel	Transisi yang adil
Discourse ethics	Label ethical oil lahir dari kampanye berdana industri, melanggar imparsialitas	Menolak prosesnya
Postmodern ethics	Perebutan istilah oil sands dan tar sands menunjukkan bahasa membentuk moralitas	Anti absolutisme

Sembilan teori menghasilkan sembilan sorotan yang berbeda atas satu rangkaian fakta yang sama. Inilah prisma pada Figure 3.2 yang bekerja pada kasus nyata.

Rancangan diskusi kelas

Simulasi discourse ethics

Bagi kelas menjadi enam kelompok. Beri masing-masing 2 menit menyampaikan posisinya, lalu minta seluruh kelompok menghasilkan satu norma bersama. Aturan mainnya mengikuti empat syarat diskursus ideal Habermas.

- Pemerintah Alberta
- Masyarakat adat hilir Athabasca
- Konsorsium perusahaan minyak
- Serikat pekerja Fort McMurray
- Sierra Club Canada
- Perwakilan generasi 2060

Setelah selesai, tanyakan apakah keempat syarat tersebut benar-benar dapat dipenuhi di ruang kelas. Bila di kelas saja sulit, bagaimana di dunia nyata?

Penutup: relevansi Indonesia

Hilirisasi nikel di Morowali dan Weda Bay memiliki struktur dilema yang hampir sama. Manfaat ekonominya besar dan terukur berupa investasi, lapangan kerja dan posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai global. Biaya lingkungan dan sosialnya tersebar dan sulit dikuantifikasi. Yang membuatnya menjadi paralel yang tepat adalah adanya narasi pembenar yang berstruktur sama dengan ethical oil, yaitu bahwa nikel Indonesia dibutuhkan untuk transisi energi dunia.

Empat pertanyaan pemantik, pilih dua

- Uji Kant** Bila prinsip Kanada diterapkan seluruh negara pada Tabel 3.9, apa yang tersisa dari target Paris?
- Uji Rawls** Aturan apa yang Anda pilih bila tidak tahu akan terlahir sebagai pekerja, warga adat atau anak yang lahir 2060?
- Uji Bennett** Apakah pernyataan bahwa pihak lain lebih buruk merupakan argumen moral atau pengalihan perhatian?
- Uji bahasa** Siapa yang diuntungkan ketika istilah oil sands atau tar sands disepakati?

Penutup

Setelah sembilan teori, kita tetap tidak memiliki satu jawaban

Buku ini memang tidak menjanjikannya.

● **Utilitarianism** Terbelah, bergantung batasnya

● **Duty, rights, justice** Cenderung menolak

● **Ethic of care** Menuntut transisi yang adil

● **Discourse ethics** Menolak proses, tawarkan jalannya

● **Virtue, postmodern** Membongkar bahasanya

Hal tersebut bukan kegagalan melainkan pesan dari Figure 3.2. Memandang melalui prisma memberi kita spektrum pertimbangan yang tidak akan terlihat melalui lensa satu teori. Keputusan yang baik bukan keputusan yang menemukan teori paling benar, melainkan keputusan yang menyadari seluruh spektrum tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang terdampak.

